

В [наименование суда: районный/городской суд]
[населённый пункт]

Истец: [ФИО полностью]
Адрес регистрации: [адрес]
Адрес фактического проживания: [адрес]
Телефон: [номер]
Email: [email]
Водительское удостоверение: [серия, номер, категории]

Ответчик: [наименование подразделения ГИБДД]
Адрес: [юридический адрес]
Должностное лицо, вынесшее постановление: [ФИО, должность]

ЖАЛОБА

на постановление по делу об административном правонарушении

Постановление: от [дата] № [номер]
По делу об административном правонарушении: № [номер]
Статья КоАП РФ: [статья, часть, пункт]

=====

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

=====

[Дата] в [время] по адресу: [место совершения] мной было совершено
[краткое описание: остановка, парковка, превышение скорости и т.д.].

Должностное лицо [ФИО] составило протокол об административном
правонарушении № [номер] от [дата] и вынесло постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа в размере [сумма] рублей
[лишение права управления на срок / предупреждение].

=====

ОСНОВАНИЯ ОБЖАЛОВАНИЯ

=====

Считаю постановление незаконным и подлежащим отмене по следующим
основаниям:

1. НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ (ст. 28.2, 28.3 КоАП РФ)

- 1.1. Протокол составлен с нарушением требований статьи 28.2 КоАП РФ:
- [не указаны дата, время, место совершения]
 - [не указаны сведения о свидетелях]
 - [отсутствует подпись должностного лица]
 - [иные нарушения]

- 1.2. Не разъяснены права и обязанности (ст. 51 Конституции РФ,
ст. 25.1 КоАП РФ):
- [не разъяснено право на защиту]
 - [не разъяснено право на представителя]
 - [не разъяснено право на ознакомление с материалами]

- 1.3. Не предоставлено время для подготовки к защите (ст. 25.2 КоАП
РФ):
- [протокол составлен немедленно без возможности ознакомления]

2. ОТСУТСТВИЕ СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ст. 1.5 КоАП РФ)

2.1. Фактические обстоятельства, указанные в протоколе, не соответствуют действительности:
- [подробно изложить: не совершал действие, обстоятельства иные и т.д.]

2.2. Отсутствует объективная сторона состава:
- [указать, почему действие не является правонарушением]

2.3. Отсутствует субъективная сторона (вина):
- [действие совершено по ошибке, в состоянии крайней необходимости и т.д.]

3. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФИКСАЦИИ (при фото/видеофиксации)

3.1. [Если применимо:] Фотоматериалы не содержат: [дату, время, координаты, калибровку прибора]

3.2. Прибор измерения скорости [модель]:
- не прошёл поверку / поверка просрочена (доказательства: [указать])
- эксплуатировался с нарушением требований [указать]
- не соответствует типу дороги [указать]

3.3. Знаки и разметка: [отсутствовали / были нечитаемы / противоречили друг другу]

4. СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (ст. 4.2 КоАП РФ)

При наличии: [раскаяние, добровольное сообщение, оказание помощи и т.д.]

5. ИНЫЕ ОСНОВАНИЯ:
- [указать]

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Прилагаю:

1. Копию постановления — 1 экз.
2. Копию протокола — 1 экз.
3. [Фотографии места происшествия — прилагаются]
4. [Видеозапись — ссылка/носитель]
5. [Свидетельские показания: ФИО, адреса]
6. [Документы о поверке прибора — запрос/справка]
7. [Иные доказательства]
8. Копию жалобы для ответчика — 1 экз.

Досудебный порядок: [соблюдён в форме обжалования вышестоящему должностному лицу / не требуется].

На основании изложенного, руководствуясь статьями 31.1–31.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПРОШУ:

1. Отменить постановление [наименование подразделения ГИБДД] от [дата] № [номер] по делу об административном правонарушении № [номер].
2. Прекратить производство по делу об административном правонарушении за отсутствием состава / события правонарушения / в связи с ненадлежащим оформлением.

[При наличии:] 3. Применить положения статьи 4.2 КоАП РФ о смягчающих обстоятельствах и назначить минимальное наказание / ограничиться предупреждением.

Приложения: [перечислить]

[дата]

[подпись] / [ФИО]

=====

⚠ ВАЖНО: Срок обжалования — 10 суток с момента вручения постановления (ст. 31.2 КоАП РФ)!

При оплате со скидкой 50% в течение 20 дней — признание вины и потеря права на обжалование!

=====

👜 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Штрафы ГИБДД — не всегда законны:

- Ошибки в оформлении протокола — основание для отмены
- Неповеренные приборы — недопустимое доказательство
- Нечитаемые знаки — отсутствие вины
- Но самостоятельно найти ошибки сложно

Иван Серко — юрист по административным правонарушениям

☎ МАХ: +7 (977) 423-24-73 (основной)

☎ WhatsApp: +7 (977) 423-24-73

✉ Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Проанализирую протокол на все процессуальные нарушения
- ✓ Запрошу технические характеристики прибора фиксации
- ✓ Найду противоречия в материалах дела
- ✓ Подготовлю жалобу с правильными ссылками на закон
- ✓ Представлю интересы в суде

Стоимость: от 5 000 ₽

Срочная подготовка: 1 рабочий день

⚡ БЕСПЛАТНО: Проверю постановление на очевидные ошибки!

=====